

0000391-77.2016.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

WILLIAN DA SILVA SANTOS E OUTROS

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Willian da Silva Santos, Felipe Martins Vilela (fls. 209/210 [correção nominal]) e Fábio Marcos da Silva, devidamente qualificada, como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

0000391-77.2016.8.26.0556 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 2 de maio de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000391-77.2016.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

WILLIAN DA SILVA SANTOS E OUTROS

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Willian da Silva Santos, Felipe Martins Vilela (fls. 209/210 [correção nominal]) e Fábio Marcos da Silva, devidamente qualificada, como incurso no art. 157, §§ 2º, I, II e V, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP) (fls. 01/03).

A denúncia foi recebida em 3 de fevereiro de 2017 (fls. 159/161).

A parte processada, devidamente citada (fls. 206), apresentou resposta escrita

(fls. 162/168). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 303/304) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada Felipe Martins Vilela e Fabio Marcos da Silva foi intimada pessoalmente (fls. 376), mas não a parte processada Willian da Silva Santos (fls. 411).

Em audiência (fls. 362/363, 417/418, 454 [juízo deprecado], 489 [juízo deprecado] e 509 [juízo deprecado]), a parte ofendida foi ouvida; em seguida, inquiridas uma testemunha arrolada pela acusação, duas em comum e outras duas pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada.

A nulidade das declarações da Sr.^a Li Miaoling, com fundamento nos arts. 279, II, e 280 do CPP, foi reconhecida (fls. 537, item 2), em que pese a concordância das partes, registro.

Declarou-se encerrada a instrução (fls. 537, item 3).

Em alegações finais (fls. 545/553), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 554/564).

A sentença penal foi proferida (fls. 394/410).

A parte ré recorreu (fls. 607).

O Ministério Público não recorreu (fls. 618).

A apelação foi recebida (fls. 619).

O Ministério Público respondeu (fls. 693/695).

Os autos foram remetidos ao nosso E. Tribunal (fls. 698).

O Tribunal ad quem anulou a sentença (fls. 719/724).

A parte processada foi colocada em liberdade (fls. 731/732).

O Ministério Público manifestou pela oitiva da parte ofendida Li Miaoling (fls. 768), ao passo que a Defesa, curiosamente, informou não haver interesse na diligência (fls. 797).

As partes, uma vez provocadas (fls. 828), desistiram da diligência (fls. 832 e 867/868), o que foi judicialmente homologado (fls. 869), e não requereram outras diligências (fls. 873 e 875/876).

Declarou-se encerrada a instrução (fls. 869, item 4).

Em alegações finais (fls. 873), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 879/890).

II – DOS FUNDAMENTOS

2.1Da preliminar de irregularidades nos autos de inquérito policial

Eventuais irregularidades ou vícios administrativos – nos autos de inquérito policial – não contaminam a ação penal (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1506007-14.2020.8.26.0072, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTONIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 18/11/2021, p. 11).

Nos termos do art. 226, caput, do CPP, "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento [reconhecidora] será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais."

No reconhecimento de imagens fotográficas (fotográfico), no que for aplicável (inteligência do art. 227 do CPP), proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no art. 226, I, II e IV, do CPP (MARCÃO, Renato Flávio. Curso de processo penal. 2ª edição – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 544/545).

Não se trata de reconhecimento direto.

Assim, a pessoa que deve ser reconhecida (cuja descrição pretérita encontra-se em mãos da autoridade policial competente), se possível (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1506007-14.2020.8.26.0072, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTONIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 18/11/2021, p. 11), será colocada ao lado de outras imagens fotográficas semelhantes.

Não se trata, vejam, de formalidade obrigatória.

No caso dos autos, o ato de reconhecimento fotográfico pela parte ofendida, em relação à parte processada, não foi realizado (conforme alegado pela Defesa), mas a diligência investigativa descrita no boletim de ocorrência de fls. 21/24 (exibição às vítimas das imagens fotográficas [pessoas e coisas] capturadas pelos membros da Polícia Militar Rodoviária por ocasião da abordagem dos acusados) não se encontra isolada (solitária); ao contrário, converge com os demais elementos colhidos durante a instrução, sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

2.1.1Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura dos boletins de ocorrência (fls. 16/20, 21/24, 227/228, 229/230, 231/233, 272/273,

274/275, 276/278 e 284/288 [B0]), dos autos de exibição e apreensão (fls. 25/26 e 27/29 [AEA]) e do relatório de inteligência do GAECO-Bauru (fls. 239/271), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

O Sr. Caio Li Chen, que se apresenta como parte ofendida, declarou, em Juízo, que: "é verdade que aconteceu o roubo no endereço descrito na denúncia. Não sabe, no entanto, dizer quanto tinha exatamente de dinheiro. O roubo ocorreu na casa do depoente. Estava com sua mãe. Seu pai não estava em casa. Eram três assaltantes, sem armas. Não lembra se eles fingiram estar armados. Eles entraram pelo portão da frente. Não lembra se eles estavam encapuzados, já faz um ano. Bateram em sua mãe. Levou um tapa. Na verdade, bateram muito na mãe do depoente, tanto que ela ficou com o olho roxo. Quando eles entraram, o depoente estava na sala. Foram amarrados e presos no banheiro, trancando a porta. Sua mãe conseguiu abrir a porta depois, com uma tesoura. Não recuperaram nenhum dos objetos subtraídos. Um dos assaltantes pegou uma faca que estava em cima da mesa. Pelo que se lembra, foi o assaltante que segurou sua mãe que pegou a faca. Algumas das fotos que lhe foram apresentadas na Delegacia pareciam com algum dos assaltantes. O assaltante que estava segurando sua mãe disse que não era para ela reagir, senão ele a mataria."

A testemunha Chen Zhaojian, que é pai da parte ofendida, declarou, em Juízo, que: "não presenciou os fatos. Estava na loja. Ficou sabendo do assalto quando passou em sua casa, durante o dia. Sua esposa contou o ocorrido. Ela foi agredida na cabeça. Ela disse que eles levantaram o portão e entraram. Segundo ela, eles não tinham armas. Seu filho Caio não foi agredido."

A testemunha Danilo Soares Ribeiro, que é membro da Polícia Militar Rodoviária, declarou, perante a autoridade policial (fls. 10/11), que: "de acordo com informações que haviam recebido, por volta das 12:00 horas de hoje, um veículo Celta, cor prata, placas ASF 3134, ocupado por três indivíduos, transitava na Rodovia SP 310, sentido Capital, que poderiam estar envolvidos Em roubos de caixas eletrônicos, um dos quais ocorrido em Fernandópolis na madrugada De hoje em que quatro policiais foram baleados. Além dessa suspeita, havia a Possibilidade de os indivíduos que estavam nesse automóvel haviam praticado um roubo Por volta das 11:00 horas na cidade de Olímpia, subtraindo de chineses ali residentes, Objetos e dinheiro e depois fugiam com destino a cidade de Praia Grande-SP, utilizando-se do automóvel GM/Celta e de uma Van branca, placas 1QM 8568, onde residem. O Monitoramento telefônico e das rodovias dava conta que eles estavam na Rodovia Washington Luiz, razão pela qual se posicionaram na praça de pedágio do Km 282, pista Sul, sendo que por volta das 13:00 horas, avistaram o automóvel GM/Celta e realizaram a Abordagem. O veículo era ocupado por três indivíduos que foram identificados como Ilian da Silva Santos, Felipe Martins Cavalheiro e Fábio Marcos da Silva. Em seguida o Veículo foi submetido à vistoria, quando então encontraram dentro do carro, mais Precisamente no porta-luvas, várias cédulas de dinheiro estrangeiro, a saber: Dolar, Euro, Riyal (Qatar), Yuan e Yi Jiao (chinês), o que não é comum. Fotografaram o dinheiro e OS Indivíduos aos policiais da cidade Olímpia, quando então as vítimas reconheceram o dinheiro e os indivíduos. Questionaram os rapazes, quando então Wilian e Felipe, Contaram que haviam praticado o roubo daqueles estrangeiros na cidade de Olímpia. Como somente conseguiram abordar o GM/Celta, retransmitiram às bases de Polícia Rodoviária adiante, para que tentassem interceptar a van branca, o que foi possível cerca De duas horas e meia depois, na Rodovia dos Bandeirantes, km 117-Sul, município de Hortolândia, com mais dois indivíduos (Valter Dias de Souza e Roberto Lopes Gomes de Souza), os quais tinham com eles um videogame, um balde branco com moedas (dinheiro) e mais uma sacola com moedas, tomando conhecimento que eles foram Apresentados na Delegacia de Polícia" a presos em flagrante delito, pois as vítimas Reconheceram como deles os objetos que eles mantinham com eles. Diante de todas

Essas informações foram apresentados neste Plantão de Polícia Judiciária. As Vítimas Não foram apresentadas por serem de outra cidade e, segundo informações, estão Abaladas com o crime. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, Vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo depoente e por mim Escrivão de Polícia Que o datilografei". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Nivaldo Ferraz, que é membro da Polícia Militar Rodoviária, declarou, perante a autoridade policial (fls. 07/08), que: "estava em patrulhamento em companhia do SD Soares, por volta das 12h00 de hoje, quando foram comunicados pelo 1º Tenente Vancim, que retransmitiu a informação fornecida pelo GAECO de Bauru, de que um veículo Celta, cor prata, placas ASF-3134, ocupado por três indivíduos, que estava transitando na Rodovia SP 310, sentido capital, poderiam estar envolvidos em roubos de caixas eletrônicos, um dos quais ocorrido em Fernandópolis na madrugada de hoje. Além dessa suspeita, havia a possibilidade de os indivíduos que estavam nesse automóvel haviam praticado um roubo por volta das 11h00 na cidade de Olímpia, onde eles, após ingressarem na residência de estrangeiros (chineses) praticaram a subtração e os agrediram. Diante do que, monetaram operação na praça de pedágio da Rodovia Washington Luiz, km 282, pista sul, visando a abordagem daquele veículo, e ali permaneceram, ao mesmo tempo em que recebiam informações diretamente do Tenente Vancim que esclareceu que o GAECO estava monitorando por interceptação telefônico e por rastreamento de torres de telefonia celular. Nas conversações, foi captada a informação de que eles se valiam de uma van para transporte de objetos roubados, e que seguiam para a cidade de Praia Grande-SP, razão pela qual foi possível realizar comparativos dessas informações com os monitoramentos feitos de veículos que passam pela rodovia. Pelo cotejos, perceberam que haviam dois veículos que transitavam juntos, sendo eles o GM/Celta, placas ASF 3134 e van, cor branca, placas IQM 8568 e mantiveram vigilância para a abordagem de tais veículos. Sendo por volta das 13h00, avistaram o automóvel GM/Celta se aproximando da praça de pedágio e realizaram a abordagem. O veículo era ocupado por três indivíduos que foram identificados como Willian da Silva Santos, Felipe Martins Cavalheiro e Fábio Marcos da Silva. Em seguida o veículo foi submetido à vistoria, quando então encontraram dentro do carro, mais precisamente no porta-luvas, várias cédulas em dinheiro estrangeiro, a saber: dólar, euro, riyal (Qatar), yuan e yi jiao (chinês), o que não é comum. Fotografaram o dinheiro e os indivíduos aos policiais da cidade de Olímpia, quando então as vítimas reconheceram o dinheiro e os indivíduos. Naquele momento, conversaram com os rapazes e dois deles, a saber, Willian e Felipe, contaram que não participaram do roubo a caixa eletrônico (em que restaram ferido quatro policiais), mas que havia praticado o roubo 'dos coreanos' (sic) na cidade de Olímpia. Como somente conseguiram abordar o GM/Celta, retransmitiram às bases de Polícia Rodoviária adiante, para que tentassem interceptar a van branca, o que foi possível cerca de duas horas e meia depois, na Rodovia dos Bandeirantes, Km 117, Sul, município de Hortolândia, com mais dois indivíduos (Valter Dias de Souza e Roberto Lopes Gomes de Souza), os quais tinham com eles um videogame, um balde branco com moedas (dinheiro) e mais um sacola com moedas, tomando conhecimento que eles foram apresentados na Delegacia de Polícia e presos em flagrante delito, pois as vítimas reconheceram como deles os objetos que eles mantinham com eles. Diante de todas essas informações foram apresentados neste Plantão de Polícia Judiciária". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Roberto Lopes Gomes de Souza declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático denunciado. Não conhece os acusados."

A testemunha Gilvania da Silva, que é colega de trabalho do acusado Fábio Marcos da Silva, declarou, em Juízo, que: "sabe dizer que estava com os réus em uma quarta feira do ano passado cujo dia e mês não se recorda, sendo que foram para Bebedouro e ninguém portava arma. Foram para Bebedouro para ver um lugar para alugar porque seu empregador queria ampliar a rede de pizzaria. Foram em carros separados e alugaram uma casa, sendo que Fábio e seus amigos ficaram na casa. Durante três dias

que ficaram lá após ver o espaço para o patrão, fizeram churrasco e beberam. A única vez que saíram da casa foi com Flávio para ir na imobiliária. Voltaram em carros separados. Ficou sabendo que os réus foram presos depois de meses. Manteve relacionamento sexual com Fábio durante a viagem. Não trabalha com registro em carteira. Que sabia que Fábio tem registro em carteira. Sabe que o nome do patrão é Franklin mas não sabe dizer o nome completo. Trabalha na pizzaria a dois anos. Quando entrou Fábio já trabalhava na pizzaria. Os demais réus são amigos de Fábio que foram a Bebedouro. Seu patrão não foi pessoalmente porque confiava na depoente. Acredita que o contrato de locação esteja em nome de Fábio. Melhor dizendo, seu patrão acabou por não realizar qualquer locação e o local em que ficaram foi em nome de Fábio. Foi a cinco ou seis imobiliárias, mas não sabe os nomes. Não se recorda do nome das pessoas as quais conversou. O patrão bancou a viagem. Nunca foi processada criminalmente."

* Sr. Willian da Silva Santos:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 12).

Negou a prática criminosa.

Negou, também, em Juízo (v. TA).

"Nunca foi a Olímpia. Na segunda-feira, Fábio o procurou para ir a Bebedouro, a pedido de seu patrão, que tem várias pizzarias e queria abrir mais uma no interior, por isso pediu para o funcionário fazer uma pesquisa de mercado em Bebedouro. Fábio e Felipe não tinham habilitação e pediram para o interrogado dirigir. Eles combinaram com algumas meninas de irem até Bebedouro com eles. Ficaram na cidade de Bebedouro até sexta-feira. As meninas foram embora antes. Ele e os colegas entregaram a chave ao locador e pegaram a estrada, rumo à cidade de Praia Grande, onde residem. Ocorre que, no pedágio de Araraquara, foram abordados pelos policiais rodoviários. Esses policiais os agrediram, ameaçaram-nos de morte e mantiveram os três amigos detidos por cerca de duas horas. Ao término desse período, os policiais disseram ter encontrado dinheiro estrangeiro no veículo. Negou conhecer a existência desse dinheiro. Negou ter assaltado os 'japoneses'."

* Sr. Felipe Martins Vilela:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 13).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Negou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Relatou que Fábio o procurou, perguntando se ele estaria disponível quarta, quinta e sexta-feiras para irem até o interior. Fábio trabalhava numa pizzaria e o patrão estava querendo abrir uma filial em Bebedouro. O interrogado concordou em ceder o carro para a viagem, porém disse que não estava habilitado. Chamaram Willian, que era habilitado. A casa alugada em Bebedouro tinha piscina e eles aproveitaram para chamar algumas meninas, a fim de fazer uma festa. As meninas foram em carro separado e partiram na sexta-feira, antes dos rapazes, os quais ficaram aguardando o dono da casa buscar as chaves. Em seguida, já na estrada, foram abordados pelos policiais militares no pedágio de Araraquara. Os policiais mandaram que o interrogado e os colegas deitassem no chão e passaram a chutá-los com pontapés. Diziam ainda, que o interrogado e os colegas deveriam morrer e acusaram-nos de terem matado um agente policial e assaltado bancos. Os policiais desmontaram o carro do depoente em busca de arma. Eles queriam que confessassem o crime e, por esse motivo, trancaram-nos no carro e ligaram o ar quente para que sofressem até confessar. Na sequência, os policiais apresentaram notas de dinheiro estrangeiro e passaram a dizer que o interrogado e os colegas tinham efetuado um roubo na cidade

de Olímpia. Disse que nunca esteve na cidade de Olímpia. O Delegado pegou o depoimento apenas do Willian. Não conhecia os policiais. Tem uma loja de roupas com a esposa em Praia Grande."

* Sr. Fábio Marcos da Silva:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 14).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Negou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Relatou que, a época dos fatos, seu patrão lhe perguntou se tinha disponibilidade de viajar para o interior do Estado, no fim de semana. Disse a ele que estava sem carro, pois estava trabalhando como motoboy. Entrou em contato com uns amigos para ver a disponibilidade do carro, quando conversou com Felipe. Felipe estava com a CNH 'ruim', assim como o interrogado. Então, perguntou se Willian poderia ajudá-lo, já que estava desempregado. O interrogado, Willian e Felipe alugaram uma casa com piscina na cidade de Bebedouro, dos dias 9 a 11 de novembro de 2016, e aproveitaram para levar algumas meninas. Elas foram até à cidade com o carro delas e eles com o veículo Celta. Ficaram lá com as meninas, fizeram churrasco na casa alugada. As meninas foram embora na manhã do dia 11. O interrogado e os demais colegas devolveram a chave para o locador e saíram para a estrada, oportunidade em que foram abordados pelos policiais militares no pedágio de Araraquara. Os policiais os abordaram com violência, dizendo que eles tinham assaltado um caixa eletrônico. Depois de duas horas detidos, os policiais apareceram com algumas notas em dinheiro e acusaram-nos de ter assaltado uns 'japoneses'. O Delegado ouviu apenas Willian e não quis ouvir os demais. Não sabe por que está preso. Willian trabalhava numa pizzaria como motoboy e Felipe era cliente e conhecido do bairro, jogavam bola juntos. Foi até a cidade de Bebedouro a pedido do patrão, que tinha alguns parentes na cidade e achava que o município seria um bom local para abrir mais uma filial do negócio. O interrogado foi até a cidade para pesquisar pontos para o comércio, ou seja, para fazer uma pesquisa de mercado. Tinha R\$ 500,00 em dinheiro. Foi seu patrão que deu o dinheiro para as despesas e pagou o contrato de aluguel da casa em Bebedouro."

Pois bem.

Nos termos do art. 157, caput, do CP, "subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência", configura o crime de roubo.

O tipo penal, vejam, é "subtrair" (retirar; furtar; tirar; fazer desaparecer) "coisa móvel" (os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social [art. 82 do CC]) "alheia" (que não é nosso [elemento normativo]), "para si ou para outrem" (elemento subjetivo específico), "mediante" (meio de execução) "grave ameaça" (palavra ou gesto intimidativo; promessa de castigo ou malefício; prenúncio de mal ou desgraça; o mesmo que ameaço) ou "violência" (emprego de força [desforço físico]) "a pessoa" (qualquer pessoa), "ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência" (violência imprópria).

De acordo com a Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Respeitadas as versões dos acusados, entendo que, confrontadas com o quadro de provas produzido, estão absolutamente isoladas (solitárias) e, especialmente à luz do relatório de inteligência do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (fls. 252 e 254/455), contraditórias (contrapostas) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO RANGEL, V.U., j. 22/01/2020, p. 05), de modo que as declarações da parte ofendida e das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08), penso.

No entender deste magistrado, o exercício do direito de permanecer calado (art 5º, LXIII, da CF), perante a autoridade policial, não condiz com o comportamento de quem é, verdadeiramente, inocente (TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000243-49.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON TETSUZO NAMBA, V.U., j. 10/07/2020, p. 05 ["Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no 'calor dos acontecimentos', para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime."]).

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação penal (versão exculpatória) incumbe à parte processada e será de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

A prova da ocorrência de álibi – alegação feita pela parte acusada, como meio de provar a sua inocência, de que estava em local diverso de onde ocorreu o delito, razão pela qual não poderia tê-lo cometido –, por constituir fato impeditivo, é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TACrimSP – 4º Grupo de Câmaras – RvCrim n. 116.058 – Rel. o então Juiz Jarbas Mazzonni, V.U., j. 22/09/1982; TACrimSP – 5º Grupo de Câmaras – RvCrim n. 218.820 – Rel. Juiz Sérgio Pitombo, V.U., j. 26/08/1992; TACrim, RT 816/594).

E, nesse aspecto, os acusados, posto alegar que, por ocasião dos fatos, estavam em local diverso de onde ocorreu o fato em questão (na cidade de Bebedouro-SP, sic), não comprovaram, de forma segura e indene de dúvida, o álibi (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 09 ["Não se afigura como ilegal sentença condenatória que desconsidera álibi apresentado pela defesa e não comprovado..."]).

Com efeito, o Ministério Público, ao apontar o relatório de inteligência do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), comprovou o elo dos acusados com o contexto fático processado e julgado, a saber (fls. 550/551):

"Segundo o relatório detalhado exarado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – de Bauru, do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da Operação 'Legionário', foi possível realizar interceptação telefônica

que captou conversas de FÁBIO, combinando a empreitada criminosa em tela com outros comparsas.

Vale ressaltar que o celular apreendido com o 'acusado' FÁBIO corresponde exatamente ao que era alvo da interceptação 'telefônica'.

No dia dos fatos, 11 de novembro de 2016, no período da manhã [8h39], o 'acusado' FÁBIO se comunicou com ROBERTO e WALTER e, embora diga que nunca esteve em Olímpia, a ligação proveio desta cidade (fls. 252).

Num dos áudios degravados (fls. 254/255), foi possível até mesmo ouvir a voz das vítimas [dizendo algo em outro idioma, sic] enquanto eram abordadas com violência pelos 'acusados' FÁBIO, FELIPE e WILLIAN.

Não há dúvidas, portanto, da prática delitiva em julgamento."

Daí a incredibilidade do álibi.

A alegação é difícil de se acreditar, noutras palavras.

Assim, convenço-me que os acusados, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, subtraíram coisas móveis alheias, para si, mediante grave ameaça e violência às pessoas.

Verificou-se, no caso vertente, a inversão possessória.

Com relação ao contexto fático processado e julgado, saliento, a violência e ameaça foram exercidas com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I [redação originária benéfica - lex mitior - em razão da nova redação do art. 157, § 2º-A, I, do CP], do CP), houve o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e os acusados mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo desnecessariamente sua liberdade (art. 157, § 2º, V, do CP) (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500558-61.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FÁBIO MONTEIRO GOUVÊA, V.U., j. 10/11/2021, p. 05 ["... o tempo de restrição de liberdade do ofendido, de aproximadamente 4h, foi além do necessário para a consumação do delito e extrapolou a grave ameaça caracterizadora do crime, autorizando, destarte, o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inc. V, do CP."]), dado que extraio das declarações da própria parte ofendida.

De rigor, pois, a condenação dos réus.

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa - resultados normativo e naturalístico - nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 157, § 2º, I (redação originária benéfica - lex mitior - em razão da nova redação do art. 157, § 2º-A, I, do CP), II e V, do CP.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré, em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (o patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de “circunstâncias judiciais”); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I [redação originária benéfica – lex mitior – em razão da nova redação do art. 157, § 2º-A, I, do CP], II e V, do CP): 4 (quatro) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), separadamente.

Do réu Felipe Martins Vilela

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 11/11/2016

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação penal

*

0012472-72/2014

30/08/2014

26/08/2019

907

*

Antecedentes

A considerar esse quadro descritivo (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06), inicio a dosimetria.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), (i) a culpabilidade, (ii) os antecedentes e (iii) as consequências do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 3/6 (três sextos), em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico.

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a parte ré premeditou a ação criminoso, ou seja, deliberou, decidiu e planejou, de maneira consciente e refletida, o comportamento delituoso (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 16).

Dos antecedentes: A parte ré apresenta dados desabonadores – ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado (v. quadro descritivo) – da vida pregressa.

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ – Terceira Seção – REsp 1.794.854/DF – Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]).

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP (STF – Plenário – RE 593.818/SC – Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, V.M., j. 17/08/2020), porque, segundo o Relator, trata-se de institutos distintos com finalidade diversa na aplicação da pena criminal (TJSP – 12ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500103-33.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. VIÇÔ MAÑAS, V.U., j. 02/03/2022, p. 04).

Das consequências do crime: No entender deste magistrado, a pluralidade da parte ofendida deve ser considerada, ou seja, as vítimas ameaçadas e agredida e as vítimas lesadas patrimonialmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001570-29.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 21/03/2019, p. 5).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, de acordo com o art. 68, parágrafo único, do CP (princípio da incidência acumulada ou plural), incidirão as causas constantes da Parte Especial.

Nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou

diminua."

A incidência poderá ser simples ou plural, notem.

"A lei é clara ao dizer que pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, não se tratando de uma obrigação legal" (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1506007-14.2020.8.26.0072, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTONIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 18/11/2021, p. 18), mas, sim, de faculdade conferida ao magistrado sentenciante.

No caso dos autos, a gravidade concreta da ação criminosa (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1506007-14.2020.8.26.0072, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTONIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 18/11/2021, p. 19) impõe, no entender deste magistrado, a aplicação do princípio da incidência acumulada ou plural.

Reconheço, portanto, que a violência e grave ameaça foram exercidas com emprego de arma (art. 157, § 2º, I, do CP), houve o concurso de três pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e a parte ré manteve as vítimas em seu poder, restringindo desnecessariamente sua liberdade (art. 157, § 2º, V, do CP), de modo que fixo a pena provisória, aumentando-a 5/12 (cinco doze avos) (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001863-28.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. LUIS SOARES DE MELLO, V.U., j. 12/11/2019, p. 08 [comparsaria]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 16 [comparsaria e armamento]; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006423-52.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JÚNIOR, V.U., j. 19/09/2019, p. 11 [comparsaria e encarceramento]), em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Do réu Willian da Silva Santos

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 11/11/2016

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

218 (1)
1218-74.2011
05/04/2011
15/08/2011
921/923
23/08/2018 (fls. 923)
Reincidência

A considerar esse quadro descritivo (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06), início a dosimetria.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), (i) a culpabilidade e (ii) as consequências do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que, reportando-me às justificativas inicialmente registradas, fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (três sextos), em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré é reincidente (v. quadro descritivo) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com agravamento de 1/6 (um sexto), em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço que a violência e grave ameaça foram exercidas com emprego de arma (art. 157, § 2º, I, do CP), houve o concurso de três pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e a parte ré manteve as vítimas em seu poder, restringindo desnecessariamente sua liberdade (art. 157, § 2º, V, do CP), de modo que, valendo-me da fundamentação anteriormente apontada, fixo a pena provisória, aumentando-a 5/12 (cinco doze avos), em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Do réu Fábio Marcos da Silva

Não há registros criminais (fls. 894/900), verifico.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), (i) a culpabilidade e (ii) as consequências do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que, reportando-me às justificativas inicialmente registradas, fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (dois sextos), em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço que a violência e grave ameaça foram exercidas com emprego de arma (art. 157, § 2º, I, do CP), houve o concurso de três pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e a parte ré manteve as vítimas em seu poder, restringindo desnecessariamente sua liberdade (art. 157, § 2º, V, do CP), de modo que, valendo-me da fundamentação inicialmente declarada, fixo a pena provisória, aumentando-a 5/12 (cinco doze avos), em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2.4 Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º, a e b, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque o crime processado e julgado é hediondo (art. 1º, II, a [roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima] e b [roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo], da LCH), a parte ré é reincidente (dado que se refere a uma das partes) e, em razão da gravidade concreta da ação criminosa (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000270-46.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 05/07/2018, p. 5; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500558-61.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FÁBIO MONTEIRO GOUVÊA, V.U., j. 10/11/2021, p. 06), as circunstâncias não são favoráveis (dado comum às partes).

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP) (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018, p. 5).

2.5 Da substituição da pena aplicada por outra espécie

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa [dado comum às partes]), II (reincidência [dado que se refere a uma das partes]) e III (circunstâncias desfavoráveis [dado comum às partes]), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie.

2.6 Da suspensão condicional da pena

A parte ré, com fundamento no art. 77, caput (pena privativa de liberdade superior a 2 anos [dado comum às partes]), I (reincidência [dado que se refere a uma das partes]) e II (circunstâncias desfavoráveis [dado comum às partes]), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP e art. 2º, § 3º, da LCH, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas (fls. 731/732), poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao processo solta condicionalmente (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03: "Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012: "É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não." [grifei]).

2.9Dos efeitos da condenação

Nos termos do art. 91, II, a, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos instrumentos do crime apreendidos com a parte ré (AEA), uma vez que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito (nexo de instrumentalidade); conseqüentemente (art. 119 do CPP), determino, nos termos do art. 124 do CPP, a inutilização desses instrumentos (destruição).

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se à Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos desta Comarca cópia do auto de exibição e apreensão (AEA) e do termo de registro de objeto (TRD).

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré WILLIAN DA SILVA SANTOS, portadora do RG n. 61.808.764 – SSP/SP, FELIPE MARTINS VILELA, portadora do RG n. 49.050.310 – SSP/SP, e FÁBIO MARCOS DA SILVA, portadora do RG n. 71.703.700 – SSP/SP, como incurso no art. 157, § 2º, I (redação originária benéfica – lex mitior – em razão da nova redação do art. 157, § 2º-A, I, do CP), II e V, do CP, às penas de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, respectivamente, cujo valor diário da multa penal determino em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, além de confiscar os bens apreendidos (item 2.9).

3.1Das providências preliminares

Expeça-se, com o trânsito em julgado, mandado de prisão em desfavor da parte ré; com o cumprimento do mandado, guia de recolhimento definitiva em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ).

3.2Das custas processuais

Condene a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo,

nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

3.3Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 – Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências preliminares (cf. item 3.1).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito (pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); conseqüentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ).

3.4Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NJCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para suspender os direitos políticos da parte ré.

Comunique-se à parte ofendida (art. 201, § 3º, do CPP).

3.5Da certidão de honorários advocatícios

Não há certidão a ser expedida.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 13 de maio de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)